

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-089	처분요구일자	2024-10-23
처 분 종 류	시정(일반), 시정(감액), 권고, 통보(일반)(2)		
관 계 부 서	○○재단		
제 목	ㄱ 건립사업 사업관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

○○재단(이하 “○○”이라 한다)은 인천공항 종사자를 위한 ◆◆을 설치 운영함을 목적으로 하는 법인으로서 ◆◆을 운영하고 있다.

○○은 “ㄱ 건립공사”를 위해 ☒과 같이 설계용역, 공사 및 감리용역을 발주하고 사업을 진행하였으며, ☐장 A는 설계, 공사, 감리업무 전반을 총괄하여 감독, 관리하였다.

○○은 20--. -. -. ○○ 정관 제24조 제3항에 따라 공항공사 감사실에 감사를 요청하였고, 공항공사에서는 ㄱ 건립 공사를 포함한 ○○ 운영 전반에 대한 특정감사를 시행하였다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

○○은 공정하고 효율적인 직무 수행을 위해 「☐ 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다)을 제정하여 운영하고 있다. 운영규정 제7장 제79조 및 제80조에 따르면 계약을 체결하고자 하는 경우에는 공공성과 ○○의 이익 및 경쟁력 제고를 위해 국가계약법을 준용하도록 되어 있다.

따라서, 계약금액 1,000만 원 초과 등 일정 규모 이상의 사업 계약에 대해서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라

한다)을 준용하여 계약관리를 하여야 한다.

가. 건설공사의 설계변경 등 관련

「국가계약법 시행규칙」 제74조의2에 따르면 계약담당공무원(업무담당자)은 설계변경을 할 때 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 설계변경을 완료하여야 한다. 또한 계약금액의 조정은 승인된 설계변경으로 증감된 공사량 등에 대해서만 이루어져야 한다.

또한, 「건축공사 감리세부기준」(국토교통부 고시 제20---377호)에 따르면 건축주(발주자)는 공사 감리자가 보고한 설계변경, 기타 현장실정보고 등 방침요구사항에 대하여 감리업무수행에 지장이 없도록 의사를 결정하여 통보하여야 한다.

나. 관급자재 구매사업 관련

○○은 사업을 발주하려면 국가계약법 제7조에 따라 일반경쟁을 부쳐야 하며, 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 때에는 같은 법 시행령 제21조 및 제26조에 정하는 바에 의하여 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약에 의할 수 있다.

수의계약을 체결하고자 할 때에는 국가계약법 시행령 제26조제1항제1호가목·나목, 같은 항 제2호, 같은 항 제5호마목·사목·아목, 제27조 및 제28조의 계약이 아닌 경우 국가계약법 시행령 제30조 및 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준 제10조 따라 2인 이상으로부터 견적을 받아야 하며 추정가격이 2천만 원 이상인 경우에는 기획재정부장관이 지정·고시하는 정보처리장치(이하 “지정정보처리장치”이라 한다)를 이용하여 견적서를 제출하도록 하여야 한다.

그리고 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준 제10조의2 제1항 따라 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받은 물품의 경우 예정가격의 88%이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 제출한 자를 계약상대자로 결정하여야 하며, 계약예규 정부 입찰·계약 집행기준 제10조의4에 따라 추정가격이 2천만 원 미만인 계약에 대하여 수의계약을 체결함에 있어 필요하다고 인정

하는 경우에는 제10조의 규정을 준용할 수 있다.

국가계약법 제7조 단서 규정 및 같은 법 시행령 제21조 제1항 제8호에 따르면 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」(이하 “판로지원법”이라 한다) 제6조에 따라 중소기업부장관이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우 경쟁참가자의 자격을 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자로 제한할 수 있다.

따라서 공공성과 ○○의 이익 등을 고려할 경우 ㄱ 건립공사에 소요되는 관급자재 구매 시 일반 경쟁입찰 및 판로지원법에 따른 중소기업자간 제한경쟁을 통해 사업자를 선정하거나 수의계약을 체결할 경우 복수견적 등을 통해 계약상대자를 결정하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 건설공사의 설계변경 등 부적정

1) 설계변경 및 계약금액 조정 업무 처리 부적정

○○은 조달청에 계약 의뢰하여 20-- . -. . ◇◇건설(이하 “시공사”라 한다)과 “ㄱ 건립공사”의 계약을 체결하였다.

시공사는 공사 진행 중 발생한 설계변경 사항 12건(건축 10건, 토목 1건, 조경 1건)에 대해서 감리단의 승인을 받아 공사를 진행하였다. 그리고 시공사는 설계변경 사항에 대한 계약금액 조정 및 계약기간 연장을 위한 계약변경을 20-- . -. . 감리단을 경유하여 ○○에 신청하였으며, 최초 계약기간 종료일 하루 전인 20-- . -. . 변경 계약이 체결 되었다.

그러나, 계약변경으로 증액된 금액(***천 원, 직접비 기준)은 ☒ 산정 결과와 같이 감리단으로부터 승인받은 12건의 설계변경에 대한 공사비(***천 원, 직접비 기준)를 크게 초과(약 **배, 차액 ***천 원)하는 것으로 확인되었다.

「국가계약법 시행규칙」 제74조의2와 「건축공사 감리세부기준」 등에 따르면

건설공사의 설계변경사항에 대해서는 발주자가 최종 승인하여야 하는 것이므로, ○○은 시공 전에 감리단의 검토가 완료된 12건의 설계변경 사항에 대해서 사전 승인 후 계약금액을 조정 했어야 한다.

그러나 A는 감리단 승인만 받은 설계변경 사항 12건뿐만 아니라 감리단의 검토 및 ○○의 사전 승인을 받지 않은 ‘인테리어 및 가구공사’와 ‘위생설비공사’ 및 ‘냉·난방 공사’ 등에 대한 계약변경 요청을 인정하여 계약변경 시행계획 방침에 대한 이사장 결재를 받아 당초보다 약 19% 증액이 되는 변경계약을 체결하였다.

2) 가구공사 계약변경 수량 및 단가 적용 부적정

설계사가 설계용역 준공성과물로 제출(20-- . -. -.)한 인테리어 도면에는 붙박이 가구 도면도 포함되어 있다. 따라서 내역서에 가구공사비가 포함되거나 별도 발주용 내역서가 제출되어야 하는데, 본 사업은 가구공사비 내역서가 제출되지 않았다.

감사반이 설계사로부터 제출받은 자료를 검토한 결과 당초에 설계사가 가구공사비가 포함된 내역서(REV.A, 20-- . -. -.)를 작성하였으나, 최종성과물을 제출하면서 ○○의 A와 협의를 통해 가구공사와 주방공사비를 제외한 내역서를 제출하였음을 확인하였다.

이후 가구공사비는 제1회 계약변경을 할 때 공사비에 포함되었는데, 단가 산정의 기준이 되는 견적단가의 적정성이나 수량에 대해 감리단의 검토를 거치지 않았다.

견적단가의 적정성 확인을 위해 견적서 제출업체(○○○ 주식회사, 담당자 B)에 문의(20-- . -. -.)한 결과 견적사 담당자가 시공사 현장대리인으로부터 가구공사의 수량 목록을 제공받아서 금액과 제출사명이 다른 총 3개의 견적서(1개의 견적만 유효하고, 나머지 2개의 견적은 비교 견적으로 적절하지 않음)를 시공사에 제출한 것으로 확인 되었다.

○○은 설계변경 시에 증감되는 공사물량을 확인하지 않았고 2개 이상 견

적가격을 비교하여 단가의 적정성에 대한 판단도 하지 않은 채 변경계약을 체결하였고, 그 결과 당초 설계 금액(*****원) 보다 2배 이상 높은 금액(*****원)으로 증액되었다.

가구 수량은 최초 설계내역서(20-- . -. -.)에는 48개로 산출되었으나 누락된 수량과 일부 신규 추가가 필요한 사항이 발견되어 107개로 1차 계약변경을 하였다.

감리단이 20-- . -. -. 현장 설치가 완료되거나 진행 중인 가구 수량을 확인한 결과 최종 49개 품목, 112개로 1차 계약변경과 수량이 다르며, 단가의 적정성에 대해 추가 견적을 받아 검증이 진행 중이다.

○○은 가구공사 도면과 내역서의 수량에 대한 감리단의 확인 결과 및 단가의 적정성에 대하여 검토하여 과도한 공사비가 지출되지 않도록 할 필요가 있다.

3) 감리용역 기술인 투입 승인, 기성 지급 등 관리 부적정

「건축법」 제14조 등에 따라 연면적(바닥면적의 합계) 100㎡이상 건축물의 신축공사는 건축허가 대상이며, 「건축법」 제25조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물을 건축하는 건축주(발주자)는 건축사 등으로 하여금 공사감리를 하게 하여야 한다.

이에 ○○은 “ㄱ 건립공사 감리용역”(이하 “감리용역”이라 한다)을 조달청에 계약을 의뢰하여 감리용역사를 선정하고 계약을 20-- . -. -.에 체결하였다.

감리용역은 상주가 필요한 분야별 감리원에 대하여 월22일 근무를 기준으로 일임금(엔지니어링 기술자 노임대가 적용)을 곱하여 용역대가(상주 기술자 인건비)를 산출하였고, 과업내용서에 따라 용역 대가는 실투입된 수량에 따라 계약금액의 범위 내에서 실비 정산하여야 한다.

ㄱ는 연면적이 2,855㎡인 노유자시설로 준다중이용 건축물에 해당(건축법

시행령 제2조)하여, 「건축법 시행령」 제19조에 따라 건축분야의 건축사보한 명 이상을 전체 공사기간 동안 현장에 배치하여 감리업무를 수행하게 하여야 한다.

그러나, A는 동절기 물공사 중단 등의 이유로 공사기간 동안 현장에 의무 배치해야 하는 건축분야 감리원의 대가를 감리단이 제시한 국토교통부 질의회신 의견에도 불구하고 50%만 인정하여 기성대가를 지급하였다.

또한 ○○은 감리원의 투입·철수 승인을 구두 협의로 진행하여 투입 일수 산정의 근거가 불명확할 뿐만 아니라, ㉠ 감리원 투입 정산(1, 2차 기성) 현황과 같이 2번의 기성대가를 지급할 때에도 정확한 투입 일수(출근부 기준)를 근거로 정산하지 않았다.

감사반이 감리원 출근부를 근거로 재산정한 결과 ㉡와 *인월 (*****원 증액)이 추가 지급되어야 한다. 따라서 ○○은 건축법과 과업내용서 등 계약조건에 맞게 감리용역 대가를 재산정하고 정산하여야 한다.

나. 관급자재 구매사업 관리 부적정

1) 덤웨이터, 엘리베이터, 열교환기 구매절차 부적정

덤웨이터, 엘리베이터, 열교환기는 판로지원법에 따른 중소기업자간 경쟁 제품으로 제한경쟁을 통해 사업자를 선정하거나 수의계약을 체결할 경우 2인 이상의 견적을 받아 예정가격의 88%이상 최저가격으로 견적서를 제출한 업체를 계약상대자로 선정하여야 한다.

그런데 A는 ㉢와 같이 특정업체를 단독 견적 또는 조달청 나라장터를 통해 선정하고 수의계약을 체결하여, 공정한 경쟁을 저해하고 ○○의 예산절감의 기회를 상실하게 하였다.

2) 전열환기시스템 구매절차 부적정

○○은 ㉣ 건립공사 설계용역을 체결하여 각 공종별로 설계를 하였으며, 전열환기시스템은 ㉤ “전열환기시스템 설계내역”과 같이 *****천 원으로

설계하였다.

A는 전열환기시스템을 공정에 맞춰 발주하지 못하였고, 그 결과 인터페이스 협의가 지체되고 일부 건축공정이 선 시공되었다. 이에 따라 전열교환기 설치 시 벽체 관통작업 추가, 작업동선 및 작업효율 저하 등 비용이 증가하게 되었고 A는 해당 사항을 반영하여 ■■(주)에 견적을 제출하도록 요청하여 당초 설계내역 *****천 원보다 *****천 원 높은 *****천 원의 견적서를 제출 받았다.

A는 ■■(주)의 견적금액과 계약금액을 맞추기 위해 ㉠ “전열환기시스템 견적물량 및 계약물량”과 같이 견적 제출품목과 다르게 조달청에 등록된 제품을 선택하여 견적금액인 *****천 원과 비슷하게 *****천 원으로 수의 계약을 체결하였다.

전열환기시스템은 중소기업자간 경쟁입찰이나 복수견적을 통해 계약상대자로 선정하여야 하나, A는 특정업체 1인 견적을 통해 수의계약을 체결함으로써 예산절감의 기회를 상실하게 하였으며, 공사현장에 설치하는 품목과 다른 품목으로 계약을 체결하는 등 계약질서를 어지럽혔다.

3) 건설폐기물처리용역 계약관리 부적정

신축건축물에 발생하는 폐기물은 종류별로 발생량이 다르므로 ㄱ 건립공사 설계용역사에서는 ㉡와 같이 표준품셈(1-5-4 환경관리비)에 따라 단위면적당 폐기물(건설폐재류, 혼합건설폐기물 등) 발생량을 산정하고 고시단가를 적용하여 내역서를 작성하였다.

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 별표1에 따르면 건설폐재류는 폐콘크리트, 폐벽돌 등의 폐기물이고 혼합폐기물은 “불연성 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하”와 “그 밖의 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하”로 구별되며 처리비용도 다르다.

그러나 A는 “불연성 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하(*****원/톤, *톤)”와 “그 밖의 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하(*****원/톤,

*톤)”로 설계된 혼합폐기물을 모두 “그 밖의 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하(*****원/톤, *톤)”로 임의로 폐기물 성상을 변경하고 처리단가도 높여서 특정업체와 20--. -. -. 조달청 수의계약을 체결하였다.

또한 20--. -. -. 폐기물 성상은 최초 계약서와 동일하게 유지한 채로 계약 단가 및 폐기물량을 변경하여 ▣과 같이 계약금액을 *****천 원 증액하였다.

설계용역 내역서대로 혼합폐기물을 “불연성 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하”와 “그 밖의 건설폐기물에 가연성 건설폐기물 5%이하”로 구분하여 계약을 체결하고 폐기물 처리 시 성상별로 구분하도록 계약관리를 하였더라면 ◆◆ 건립공사 중 *톤에서 *톤으로 늘어난 혼합폐기물에 대한 처리비용도 □과 같이 낭비되지 않았을 것으로 추정된다.

4) EHP(냉·난방기) 설치공사 계약변경 부적정

당초 설계용역 준공시에는 EHP를 관급자재로 계획하여 ㄱ 건립공사 시공사와의 계약에는 포함되지 않았다.

A는 ●●(주) 기계분야 직원에게 EHP 설계내용 검토를 요청하여 *****천 원으로 예정가격을 산정하였으며, 이후 관급자재에서 사급자재로 설계 변경하여 ㄱ 건립공사 시공사 계약에 EHP 설치공사항목으로 *****천 원을 반영하였다.

국가계약법 시행령 제65조에 따르면 설계변경으로 계약금액을 조정할 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 금액을 결정하여야 하나 산정한 금액을 그대로 반영하여 ▬와 같이 예산을 낭비하는 결과를 초래하였다.

감사기간 중 ○○ 및 시공사에 국가계약법 시행령에 따라 EHP 설치공사에 낙찰률 등이 반영되도록 전달하였으며, 협의 후 낙찰률을 약 **%적용하여 *****천 원을 감액하였다.

5) 탄성포장재 구매 부적정

A는 ㄱ 놀이터에 사용되는 탄성포장재는 조달청 나라장터에서 (주)○○○ 제품을 선택하여 수의계약(*****천 원)을 체결하였다.

구매 당시에 조달청 나라장터에는 (주)○○○ 제품과 사양은 동일하나 단가가 낮은 제품이 □과 같이 있었으나, 경쟁입찰을 하지 않고 단가가 높은 (주)○○○과 수의계약을 체결하여 *****원 (V.A.T. 별도)을 낭비하였다.

6) 금속제창 구매 부적정

금속제창은 중소기업자간 경쟁제품이며 설계용역사에서는 ㄱ 건립공사에 소요되는 사각창호와 반원형태의 알루미늄 창호(이하 “AL창호”라 한다)를 ◇◇(주)를 포함한 복수의 견적 및 내역 검토를 통해 *****천 원으로 설계하였다.

A는 설계금액과 계약금액을 맞추기 위해 설계내역과 다르게 조달청에 등록된 ◇◇(주) 사각창호 제품을 선택하여 설계금액인 *****천 원과 비슷한 *****천 원으로 수의계약을 체결하였다.

중소기업자간 경쟁입찰을 통해 AL창호 계약상대자를 선정하였더라면 ■과 같이 예산을 절감할 수 있었으나 A는 특정업체를 선택하여 수의계약을 체결함으로써 예산절감의 기회를 상실하였고, ▽ “설계 반원형태 AL 창호 및 계약 AL창호 비교”와 같이 설계 및 현장에는 반원형태의 AL창호가 반영되었지만 조달청에 등록된 사각창호만으로 계약을 체결하는 등 계약질서를 어지럽혔다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

가. 관급자재 구매 관련

A는 문답에서 관급자재 구매 시 설계서의 물품구매계획서에 지정된 업체가 명시되어 있어 해당 제품으로 구매하였다고 하였으나, 설계용역의 성과물로 물품구매계획서를 납품한 사실이 없어 A의 주장은 이유가 없다.

ㄱ 건립공사에 소요되는 관급자재는 일반제품으로 설계와 동등이상의 제

품을 구매하면 되는 사항으로 경쟁입찰이나 2인 이상의 견적을 통해 최저가로 사업자를 선정하여야 하나 설계단가와 동일하거나 높은 금액으로 1인 견적을 받아 특정업체와 수의계약을 체결하였다.

나. 건설폐기물처리용역 관련

A는 문답에서 건설폐기물처리용역 계약 시 설계내역을 주고 낙찰률을 적용하여 계약하였다고 하였으나, 계약 체결 시 설계내역서의 폐기물 성상을 임의로 변경하여 특정업체와 수의계약을 체결한 것으로 판단된다.

계약자가 산출내역서를 임의로 변경하여 제출하였다 하더라도 A는 계약 담당자로서 계약서류를 제대로 확인하지 않은 것이며 폐기물 처리비가 당초보다 증액되는 결과를 초래한바 A의 주장은 이유가 없다.

다. EHP 설치 공사 관련

A는 문답에서 EHP 설치공사 계약서에 노트북이 들어가 있어 노트북3대를 요구하였다고 하였으나 노트북은 설계내역서 및 계약서에 반영되어 있지 않다. 또한 EHP 설치공사를 관급자재에서 사급자재로 계약변경하면서 낙찰률을 적용하였다고 하였으나 낙찰률이 적용되지 않고 설계단가와 동일한 금액으로 계약변경 되어서 A의 주장은 이유가 없다.

라. AL 창호 구매 관련

A는 문답에서 AL창호는 서울지방조달청에서 중소기업 우수제품을 사용토록 한 공문에 따라 조달청에서 (주)◆◆◆ 제품을 선택하여 구매하였다고 하였다.

국가계약법 시행령 제26조1항3호바목에 따르면 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제30조로 지정·고시된 우수조달물품은 수의계약을 체결할 수 있으나, (주)◆◆◆에서 생산하는 일부 사각창호만 우수조달물품으로 등록되어 있다.

ㄱ 건립공사에 설치된 AL창호 219개 중 76개는 (주)◆◆◆의 우수조달물품도 아니며 심지어 조달청 나라장터에도 등록되어 있지 않는 반원형태의 AL창호제품이다. 또한 계약서에는 실제 설치된 반원형태의 AL창호제품은

없으며 조달청 나라장터에 등록된 (주)◆◆의 우수조달 사각창호물품과 일반 조달 사각창호물품이 혼재되어 납품되는 것으로 작성되어 있는 등 수의계약 대상이 아닌 사업을 국가계약법을 위반하여 특정업체와 계약하였다.

조치할 사항

① ○○ 이사장은 “ㄱ 건립공사”와 관련하여 A가 사업관리를 부실하게 하여 예산을 낭비하는 결과를 초래한 사항에 대해 필요한 조치를 하시기 바랍니다. [통보(일반)]

② ○○ 이사장은 “ㄱ 건립공사”의 □을 재검토 및 승인 후 계약을 변경하시기 바랍니다. [시정(일반)]

③ ○○ 이사장은 “ㄱ 건립공사 감리용역”에 대해 관련법령과 계약내역서 및 과업내용서에 따라서 실제 투입한 실적으로 대가가 지급되도록 정산하여 용역을 준공처리 하시기 바랍니다. [통보(일반)]

④ ○○ 이사장은 사업발주 시 경쟁입찰을 우선적으로 시행하고 수의계약 사유에 해당되는 경우 복수견적을 통해 사업자를 선정하는 등 국가계약법을 준용하여 계약관리하시기 바랍니다. (권고)

⑤ ○○ 이사장은 ㄱ 건립공사 계약변경 시 낙찰률을 반영하지 않은 EHP 설치공사에 대해 국가계약법 시행령 제65조에 따라 낙찰률을 반영하고 감액 하시기 바랍니다. [시정(감액)]

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략